

المبحث الأول:

تعريف القانون وعلاقته بالعلوم الأخرى

المطلب الأول: تعريف القانون

كلمة القانون كلمة يونانية الأصل وهي "Kanun" والتي تعني العصا المستقيمة وتستعمل مجازاً للدلالة على الإستقامة. القانون هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي ينظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تفرضها السلطة التشريعية والمقتربة جزاء تنفيذ السلطة العامة جبراً على من يخالفها.

المطلب الثاني: علاقة القانون بالعلوم الأخرى

يرتبط القانون بعلاقات واسعة مع شتى العلوم كـ:

1- علاقة القانون بالعلوم الدينية

القواعد الدينية والقواعد القانونية هدفان إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع لتحقيق العدل والأمان. لأنه توجد لمختلفات بينهما، فمن حيث التطبيق، تشمل القواعد الدينية تنظيم واجبات الفرد نحو نفسه ونحو غيره فهي تتناول جوانب روحية وأخلاقية مثل العبادات والأحوال الشخصية أما القواعد القانونية فهي تركز بشكل أساسي على حكم وتنظيم واجبات الفرد نحو غيره. أما من حيث الجزاء الديني غالباً ما يكون أخروياً حيث يعاقب الفرد أو يثاب في الآخرة بينما الجزاء القانوني يكون دنيوياً تنفذه السلطة العامة على المخالف. أما من حيث المصدر فالقواعد الدينية مصدرها سماوي من الله عز وجل أما القواعد القانونية فهي وضعية من صنع البشر وغالباً ما تتغير وفقاً لاحتياجات المجتمع وتطوره كما أن فقهاء القانون لا يستمدوا الكثير من القواعد القانونية من الديانات السماوية.

2- علاقة القانون بعلم الاجتماع

تمثل علاقة القانون بعلم الاجتماع في أن القانون يستند إلى دراسة الظواهر الاجتماعية وتحليل سبلاتها على المجتمع ، بهدف إيجاد حلول فعالة من خلال وضع قواعد قانونية تساهم في معالجتها.

3- علاقة القانون بالتاريخ

يساعد التاريخ في دراسة الأنظمة القانونية السابقة وتقييم نجاحها ، مما يتيح الاستفادة من التجارب القديمة لصياغة قواعد قانونية حديثة قابلة للتطبيق في الواقع.

4- علاقة القانون بعلم الاقتصاد

ينظم القانون العلاقات المالية والاقتصادية وفقاً للذهب الاقتصادي السائد في البلد ، مما يقيم العلاقات الاقتصادية بين الدول والدول والشركات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك يحمي القانون الاختراعات عبر قوانين الملكية الفكرية.

5- علاقة القانون بالفلسفة

نشأ القانون كنتيجة للفكر الفلسفي ومحاولات الانتقال من الهرمية إلى الحضرة ، ويهود تأصيله إلى أفكار الفلاسفة ، خاصة فلاسفة اليونان والعصور اللاحقة. كما يحدد الفلاسفة العلاقة بين القوة والعقل ويسعون لفهم الحق والعدالة الديمقراطية التي يهدف القانون إلى تجسيدها.

* المبحث الثاني : خصائص القاعدة القانونية

- المطلب الأول : قاعدة عامة ومجردة

القاعدة القانونية تكون عامة ومجردة إذا طبقت على جميع الأشخاص والوقائع التي تتوافر فيها شروط تطبيقها، دون أن تكون موجهة لشخص بعينه. لا تفقد القاعدة صفتها العامة إذا تم تطبيقها على فئة معينة من الأشخاص أو على جزء من إقليم الدولة، كما أن القواعد المؤقتة مثل قوانين الطوارئ تظل عامة طالما استوفت شروط تطبيقها. تجريد القاعدة يعني أنها لا تتعلق بشخص أو واقعة معينة، بل تنظم الوضع بصفة عامة، مما يحقق المساواة بين الأفراد ويحزز الاستقرار والعدالة في المجتمع.

- المطلب الثاني : قاعدة إجتماعية

يعتبر القانون ظاهرة إجتماعية لأنه ينشأ مع وجود المجتمع ولا يمكن أن يوجد بدونه، لهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد الإجتماعية. وبما أن القواعد القانونية تستجيب لطبيعة المجتمع، فإنها تختلف من مجتمع إلى آخر، بل وتتغير داخل نفس المجتمع عبر الزمن، لأن القانون يرتبط بتغير الظروف الإجتماعية والمكانية والزمانية.

- المطلب الثالث : القاعدة القانونية قاعدة سلوكية

ينظم القانون سلوك الأفراد في المجتمع من خلال توجيههم نحو ما يجب القيام به أو الإمتناع عنه. فهو قد يحظر أو يعاقب السرقة أو القتل، وقد يلزم الأفراد بالوفاء بالعهود والديون. بهذا يكون القانون "قاعدة تقويمية" تهدف إلى تصحيح السلوك بما يتوافق مع رؤية المشرع. يركز القانون فقط على السلوك الخارجي للأفراد، دون الإهتمام

بالنوايا الداخلية ما لم تترجم إلى أفعال ملموسة، لكنه يأخذ النوايا بعين الاعتبار إذا كانت متصلة بالسلوك الخارجي.

- المطلب الرابع: قاعدة ملزمة ومصعوبة بحزاء

لإلزامية القاعدة القانونية تعني أن الأفراد ملزمون بإتباعها وليس لهم حرية مخالفتها. فهي ليست مجرد نصيحة أو لمشاة، بل تفرض عليهم وتضمن لمخترامها بوجود جزاء يطبق من قبل السلطة العامة على من يخالفها.

الجزاء هو العنصر الذي يضمن احترام القاعدة القانونية، لم تفتقد صفة الإلزام بدونها. ولا يسمح للأفراد بتطبيقه بل تملك السلطة العامة تنفيذه تفاديا للفوضى وصحاحا للعدالة، وهو رد فعل قانوني يفرض على المخالفين، ويعد نتيجة مباشرة للإلزامية القاعدة القانونية. ومن خصائصه وأنواعه:

أولاً: خصائص الجزاء

1- الجزاء طابع مادي: حيث يؤثر بشكل ملموس على الأفراد، مثل العقوبات التي تصيب الجسم، أو الحرية، أو المال. وبالتالي يستبعد يستبعد الجزاء المعنوي من نطاق الجزاء القانوني.

2- الجزاء فوري غير مؤجل: حيث يطبق فور ثبوت وقوع المخالفة بحسب الجزاء في القواعد الأخريه مثل قواعد الدين.

3- الجزاء منصوص عليه في القانون: لضمان علم الجميع به وحمايتهم.

هذا يوفر ضمانا لحماية حقوق الأفراد وحرمانهم، حيث يكون الجزاء معروفا مسبقا. وقد نصت الدساتير على مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، مع التأكيد على أن العقوبة شخصية وتقتصر على الأفعال التي تحدث بعد نفاذ القانون.

4- تنفيذه يكون بواسطة السلطة المختصة: لأن الدولة هي المختصة بكفالة احترام القانون عن طريق السلطات العامة التابعة لها.

ثانياً: صور الجزاء

تتعدد صور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة،
لذلك كل فرع جزاءات خاصة به.

1- الجزاء الجنائي:

وهو أشد أنواع الجزاءات التي تفرض بسبب مخالفة قواعد القانون الجنائي. يحدد هذا القانون الجرائم والعقوبات والإجراءات المتبعة لضبط المتهرب والتحقيق معه، وكذلك تحريك الدعوى الجنائية ضده وتنفيذ العقوبة. تهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في حماية أمن المجتمع وردع الجرائم.

يتدرج الجزاء الجنائي بحسب حسامة الفعل المرتكب وخطورة الجاني ونوع الجريمة، لذلك نجد تقسيم الجرائم إلى:

« **الجنايات** » وهي أشد أنواع الجرائم، وتستجوب عقوبات شديدة كالإعدام - السجن - الأشغال الشاقة، وتشمل هذه الجرائم: القتل -

السرققة الكبرى - الإغتصاب - **الجنح** » وهي أخف من الجنايات وتشمل السرققة البسيطة - الإحتيال وقد تعاقب بالحبس أو الغرامة.

« **المخالفات** » وهي الأخف، ويعاقب فاعلها بالغرامة.

« **العقوبات الجنائية الأصلية** » - الجزاءات الجنائية الأصلية: ونصيب الشخص في جسده وحرية وماله.

« **العقوبات التبعية** »: تشمل العزل من وظيفة عامة، مصادرة أموال أو الوضع تحت مراقبة الشرطة.

2- الجزاء المدني:

وهو جزاء يترتب على مخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حقاً خاصاً ويتخذ عدة صور (التنفيذ العيني - التعويض - الغرامة التهديدية)

« التنفيذ العيني :

هو إجبار المدين على تنفيذ التزامه بشكل مباشر، مثل إجبار البائع على تسليم الشيء، المباع للمشتري إذا لم يتم التسليم كما تم الاتفاق عليه.

« التعويض :

هو إلزام المسؤول عن الضرر بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الضرر، قد يكون مباشراً إذا نجم عن خطأ تسبب بضرر، فيلزم بدفع تعويض أو غير مباشر عند استعالة التنفيذ العيني، حيث يلجأ إلى تعويض كسبديل. وقد يكون التعويض مكملاً للجزاء الأصلي حيث يمكن إلزام المدين بالتنفيذ العيني لإلزامه، مع تعويض إضافي عن تأخره إذا تسبب التأخير في ضرر للطرف الآخر.

« القرامة التهديدية :

هي وسيلة قضائية لإجبار المدين على تنفيذ التزامه، بتحديد مبلغ مالي يدفعه عن كل مرة تأخير، كأداة ضغط وتثبيت يعوينا.

3- الجزاء الإداري :

وهو عقوبة تفرض على موظفي الدولة عند ارتكابهم مخالفات إدارية تخالف قواعد العقد الوظيفي. تختلف طبيعة الجزاء حسب نوع المخالفة ودرجة الموظف، ومن أمثلتها: الحرمان من الترقية، الخصم من الراتب وحتى الفصل الذي يعد أشد أنواع الجزاءات.

4- الجزاء الدولي :

وهو الجزاء الذي يترتب على انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي. وتشمل هذه المخالفات: العدوان المسلح - الإيادة الجهادية - الأعمال الإرهابية الدولية، وقد تعاقب الدولة المخالفة بعقوبات (اقتصادية - دبلوماسية - عسكرية - اجتماعية وإنسانية). تحاطم الدول المخالفة من محكمة العدل الدولية، أما التنفيذ فيقرر مجلس الأمن الدولي العقوبات بينما تقوم الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بتطبيقها على أراضيها.

* المبحث الثالث:

أنواع القواعد القانونية (أقسام القانون)

حسب المعيار الراجع في الفقه ، ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص حسب بناء على دور الدولة في العلاقات القانونية.

- المطلب الأول : قانون العام

ينظم العلاقات التي تكون فيها الدولة صاحبة الصلطة والسيادة. وينقسم إلى عدة فروع منها:

1- القانون الدولي العام:

هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول ببعضها في وقت السلم والحرب والحياد. يحدد قانون السلم شروط ومقومات الاعتراف بالدول ، وينظم حقوقها وواجباتها ، العلاقات الدبلوماسية ، ووسائل فض المنازعات السلمية كالمفاوضات والوساطات والتحكيم. في الحرب يحدد قواعد معاملة الأسرى ، لم إيقاف الحرب ، الأسلحة المحرمة ومركز الدول المتعارضة والمعادية.

2- القانون الدستوري:

هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم ، وتنظم سلطات الدولة واختصاصاتها ، كما تحدد وتبين حقوق الأفراد كحق الحياة ، التعليم والحيرة ، والواجبات التي عليهم. يتناول تحديد نوع النظام السياسي (ملكي ، جمهوري...) وتنظيم السلطات العامة (تشريعية ، تنفيذية...) ويعتبر الأساس الذي ينظم الدولة ولا يجوز للقوانين الأخرى أن تعارضه.

القانون الإداري

هو مجموعة القواعد التي تنظم تنظيم نشاط السلطة التنفيذية في أداء وظائفها الإدارية ، وتبين الخدمات العامة التي تؤديها هذه السلطة للأفراد والمرافق العامة ولما استغلها.

كما يحدد العلاقات بين المرافق العامة والأشخاص الذين يديرونها
رؤساء الدولة والوزراء... بالإضافة إلى ذلك ينظم القواعد المتعلقة
بالوظيفة العامة بما في ذلك حقوق وواجبات الموظفين، والترقيات
والمرتبات، والتقاعد.

- المطلب الثاني: القانون الخاص

ينظم العلاقات بين الأشخاص أو بينهم وبين الدولة باعتبارها
طرفاً أو شخصاً عادياً.

1- القانون المدني:

ينظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص عندما يدخل في فرع آخر
من القانون الخاص، ويعتبر القانون المدني أصل الخاص، وتوجيه
قواعده إلى جميع الأفراد دون تمييز.

2- القانون التجاري:

ينظم العلاقات التي تتعلق بالأعمال التجارية، ويتضمن تعريف
التاجر وكيفية اكتساب لقبه، والأعمال التجارية التي يخضع لها هذا
القانون، كما يبين واجبات التاجر كالقيد في السجل التجاري ومسك
الدفاتر التجارية والشركات التجارية وأنواعها.

3- القانون البحري:

ينظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية، ويشمل بيع السفن
وشراؤها، عقود تأجيرها أو رهنها، التأمين عليها وعلاقة ملاحي
السفينة بها، بالإضافة إلى الإنقاذ والمساعدة في حالات
الطوارئ. رغم أن هذه المسائل تعتبر تجارية إلا أن الخطورة التي
تتعرض لها السفن وغاب ثمنها تستدعي لاستقلاله عن القانون التجاري.

4- القانون الجوي:

ينظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية، فيضمن تحديد المراكز القانونية للطائرة (ملكيتها - جنسيتها - تسجيلها)، كما يحدد المراكز القانونية للطاقم، ومسؤولية الناقل الجوي.

5- قانون العمل:

ينظم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال. نشأ هذا القانون نتيجة التطورات الاقتصادية التي استدعت وجود تنظيم خاص للعلاقات العمالية بدلا من تنظيمها بقواعد القانون المدني. يتضمن هذا القانون تنظيم عقد العمل، الأحكام المتعلقة بانتهاء العقد، حقوق العمال وواجباتهم.

